

TRIBUNAL PLENO DE 18/09/2024

ITEM Nº 5

Processo: TC-012274.989.24-3

Representante: R6 Estacionamento Rotativo Ltda.

Representada: Prefeitura de Itararé

Responsável: Heliton do Valle (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital da Concorrência Pública nº 13/2023, objetivando a *“contratação de empresa privada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para outorga de concessão onerosa de prestação de serviço de implantação, exploração e administração de estacionamento rotativo de veículos em áreas, vias e logradouros públicos do Município, bem como a implantação e manutenção dos equipamentos de controle e operação”*.

Disciplina Legal: Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal n. 8.987/95.

Valor estimado: Não divulgado.

Sessão Pública: **28/05/2024**

Advogadas: Ariane de Carvalho Leme (OAB/SP nº 377.155).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONCESSÃO ONEROSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. RETOMADA DO CERTAME EM INOBSERVÂNCIA A DECISÃO PLENÁRIA. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL RESTRITIVA. INADEQUADO ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO. ALERTA DE MULTA. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de representação formulada por **R6 Estacionamento Rotativo Ltda.** em oposição a diretrizes do edital da Concorrência Pública nº 13/2023¹, lançada à praça pela Prefeitura de Itararé, objetivando a *“contratação de empresa privada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para outorga de concessão onerosa de prestação de serviço de implantação, exploração e administração de estacionamento rotativo de veículos em áreas, vias e logradouros públicos do Município, bem como a implantação e manutenção dos equipamentos de controle e operação”*, com sessão pública inicialmente designada para 28 de maio de 2024.

A matéria guarda conexão com representação tratada nos autos do Processo TC-001410.989.24-8, também manejada pela autora em face do mesmo instrumento convocatório (versão original), ao cabo, declarada procedente por decisão do E. Plenário deste Tribunal, de 06 de março de 2024², com determinação ao Executivo de Itararé para, em hipótese de retomada do torneio, (i) afastar obrigatoriedade de realização de visita técnica e (ii) divulgar o orçamento estimativo do torneio e o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão.

Nesta oportunidade, a representante alega o relançamento da licitação com acréscimos de exigências não previstas na versão primitiva do ato de convocação, a seu ver, excessivas e que inibem a ampla competitividade da disputa.

Entre elas, consigna a indevida obrigatoriedade de demonstração de capacidade técnico-operacional mediante atestado em nome da licitante, *“devidamente registrado nas entidades profissionais competentes”* (Item 5.3.1.1³), acompanhada de comprovação de possuir, em respectivo quadro

¹ Processo administrativo nº 15.629/2023.

² Acórdão de 06 de março de 2024, de relatoria própria, publicado no D.O.E. de 18 de março de 2024, transitado em julgado em 10 de abril de 2024.

³ Extrato do edital retificado:

5.3.1.1. De acordo com a Súmula nº 24 do TCE/SP – a licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional, que se dará pela apresentação de atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

funcional, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução nº 218/73 do CONFEA (Item 5.3.1.2⁴).

Arrimada em jurisprudência desta Corte⁵ e do Tribunal de Contas da União⁶, defende a ausência de permissivo legal amparando aludidas imposições e que o próprio conselho profissional ligado ao ramo lícito (CREA) não registra atestados de capacidade técnica tampouco emite Certificado de Acervo Técnico em nome de pessoa jurídica, por vedação imposta no artigo 55 da Resolução nº 1.025/09 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia⁷ (CONFEA).

Critica, de outra parte, exigência de índice de endividamento igual ou maior que 1,00 (Item 5.4.4.3⁸), quociente, segundo afirma, incondizente e em dissonância com os paradigmas usuais de licitações congêneres, orientados a indicador igual ou menor que 1,00. Acresce que censurada cláusula encerra também potencial de afugentar da disputa possíveis interessados com boas condições financeiras.

Ao alegar violação a princípios constitucionais e administrativos aplicáveis à matéria, requer sejam declaradas procedentes as insurgências, com reflexa determinação ao Executivo Municipal para que retifique as incorreções editalícias suscitadas.

(DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES) que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação, de modo que se considera equivalente ou similar a gestão de, no mínimo, 350 (trezentos e cinquenta) vagas de Estacionamento Rotativo Pago.

⁴ Extrato do edital retificado:

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços.

⁵ TC-013557.989.23-3; TC-013765/989/23-1; e TC-013911/989/23-4.

⁶ Acórdão 1849/2019: Plenário, Relator: Raimundo Carreiro; Acórdão 3094/2020: Plenário, relator: Augusto Sherman; Acórdão 655/2016 – Plenário; Acórdão 7260/2016 – 2ª Câmara; Acórdão 1674/2018 – Plenário.

⁷ Excerto da Resolução nº 1.025/09:

Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.

⁸ Extrato do edital:

5.4.4.3 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, assinado por seu(s) representante(s) legal(is), calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma: [...]

- Endividamento = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$ (O resultado deverá ser igual ou maior a 1,00)

Ativo Total

Decisão preliminar de 27 de maio de 2024⁹ – referendada por este E. Plenário, em sessão ordinária de 29 de maio de 2024 – deferiu pleito de sustação cautelar da licitação, pela qual notificou-se o responsável pelo Órgão Licitante a apresentar razões de defesa e/ou documentação de interesse. À margem das insurgências, o aresto singular reclamou ainda justificativas a respeito da retomada da licitação com fundamento em legislação revogada e sem a divulgação do orçamento estimativo.

Com respeito à adoção de legislação revogada, a **Prefeitura de Itararé**¹⁰, por meio de documentação acostada (eventos 54.6 e 54.7), afiança a publicação da versão original do edital da concorrência em 29 de dezembro de 2023, ainda sob a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, revogada em 30 de dezembro de 2023, daí a correção da disciplina legal da licitação. E que a retomada do torneio ocorreu no âmbito do mesmo processo administrativo licitatório, a reforçar, no seu entender, a conformidade do suporte normativo.

Para além disso, assevera que a decisão plenária proferida nos autos da Representação TC-001410.989.24 não determinou expressamente que o relançamento do certame ocorresse em sujeição à Lei Federal nº 14.133/21, revelando-se acertado o normativo de suporte do presente torneio.

Outrossim, defende que o orçamento estimativo e o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão sempre estiveram encartados no procedimento administrativo onde processado o torneio, disponível para consulta a todos os interessados.

Por outro lado, justifica as exigências de qualificação técnico-operacional e profissional dispostas, respectivamente, nos Itens 5.3.1.1¹¹ e 5.3.1.2¹² do edital, com o argumento de que constituem medidas de precaução

⁹ Publicada no D.O.E. de 29 de maio de 2024.

¹⁰ Evento 57.

¹¹ Extrato do edital retificado:

5.3.1.1. De acordo com a Súmula nº 24 do TCE/SP – a licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional, que se dará pela apresentação de atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado (DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES) que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação, de modo que se considera equivalente ou similar a gestão de, no mínimo, 350 (trezentos e cinquenta) vagas de Estacionamento Rotativo Pago.

¹² Extrato do edital retificado:

destinadas a evitar problemática de operacionalização vivenciada em contratação pretérita, de idêntico objeto (rescindido unilateralmente), e então assegurar a efetiva consecução dos serviços licitados.

Sustenta a consonância das aludidas condições de habilitação com o enunciado da Súmula nº 24 deste Tribunal¹³ e a jurisprudência desta Corte, que autorizam a requisição de atestados registrados no conselho profissional competente. Nesse sentido, reforça que a imposição não se refere à emissão de atestados pelo CREA, mas de certidões emitidas por pessoas jurídicas públicas ou privadas, devidamente registradas no Conselho de Classe.

Completa que tal obrigação consiste em procedimento corriqueiro, voltado a salvaguardar a veracidade e exatidão dos dados contidos nos atestados, bem assim garantir a boa técnica na consecução das ações, sem restringir a participação de potenciais interessados.

Dá conta de que a Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA permite a emissão de Certidão de Acervo Técnico-Operacional (CAO) em nome de pessoa jurídica, documento apto a comprovar a capacidade técnico-operacional dos proponentes.

A respeito da condição de prova de grau de endividamento *“igual ou maior a 1,00”*, a representada admite erro na redação do requisito, existente desde a versão original do ato convocatório, bem assim compromete-se a corrigir mencionada falha, para que conste o produto de endividamento exigido *“igual ou menor a 1,00”*.

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços.

¹³ Súmula TCESP nº 24: Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

Postula, ao final, a declaração de improcedência da representação.

Na concepção da **Assessoria Técnico-Jurídica**¹⁴, vertente engenharia, procede unicamente a crítica dirigida à exigência de prova de capacidade técnico-profissional prevista no Item 5.3.1.2¹⁵, replicada no Item 2 do Termo de Referência editalício¹⁶. À margem dos pontos inquinados pela representante, sugere emissão de alerta à Prefeitura Municipal de Itararé sobre a necessidade de divulgação do orçamento estimativo e do estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão, como anexo ao edital, conforme determinado anteriormente nos autos do TC-001410.989.24-8, pelo E. Tribunal Pleno desta Corte, sob pena de aplicação de multa.

Do ponto de vista econômico-financeiro, **ATJ**¹⁷, ante o reconhecimento do Órgão Licitante em relação ao vício redacional na exigência de grau de endividamento, opina pela procedência do correlato reclamo.

Chefia de ATJ¹⁸ e **Ministério Público de Contas**¹⁹ endossam o posicionamento das assessorias preopinantes, concluindo pela **parcial procedência** da matéria, com proposta de aplicação de multa ao responsável pela licitação, pelo descumprimento de determinação deste E. Tribunal Pleno exarada nos autos da representação originária, no sentido de divulgar o

¹⁴ Evento 67.1.

¹⁵ Extrato do edital retificado:

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços.

¹⁶ Extrato do edital:

[...] Será considerada apta a participar deste processo licitatório, a empresa que comprovar aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto deste edital, mediante a apresentação dos atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou ou vem executando os seguintes serviços:

- Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA ou equivalente – da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos indicados, conforme Resolução 266/79.
- A empresa com sede fora do Estado de São Paulo, caso seja declarada vencedora do certame, deverá providenciar o visto junto a entidade profissional competente – CREA ou equivalente – como condição indispensável para a assinatura do contrato, nos termos da legislação em vigor (Art. 14, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019 – CONFEA);

¹⁷ Evento 67.1.

¹⁸ Evento 67.3.

¹⁹ Evento 70.

orçamento estimativo e o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão pretendida, como anexo ao edital.

GCMAB / LMN

TC-012274.989.24

VOTO

MÉRITO

Admissível o relançamento da Concorrência Pública nº 13/2023, pela Prefeitura de Itararé, com fundamento em legislação revogada, porque a publicação do primeiro aviso de abertura do certame (eventos 54.6 e 54.7) ocorreu no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação em 29 de dezembro de 2023, ainda sob a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, com todos os atos subsequentes formalizados no âmbito do mesmo processo administrativo.

Nessa trilha decisão unânime deste E. Tribunal Pleno, de 12 de junho de 2024²⁰, nos autos das representações abrigadas nos TC-010103.989.24-0, TC-010118.989.24-3 e TC-010162.989.24-8:

“PRELIMINARMENTE, registro que o preâmbulo do ato convocatório impugnado dispõe que a licitação em exame será regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/06.

No entanto, a adoção das disposições da legislação revogada no presente caso pode ser considerada regular, na medida em que o primeiro Aviso de Abertura do certame foi publicado na edição de 19 de dezembro de 2023 do Diário Oficial do Estado, ou seja, durante a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, encerrada em 30 de dezembro de 2023.”

²⁰ Decisão de 12 de junho de 2024, publicada no D.O.E. de 21 de junho de 2024, de relatoria do exmo. Conselheiro Dimas Ramalho.

De outra parte, o Órgão Licitante retomou o certame ignorando determinação desta Corte prolatada nos autos da representação TC-001410.989.24-8, no sentido de que divulgasse o orçamento estimativo e o estudo de viabilidade econômico-financeira da pretendida contratação, **como anexos ao edital**, alicerçada no seguinte fundamento ali delineado:

“Ante reconhecimento pelo Executivo Municipal da necessidade de (i) correção do ato convocatório para excluir a obrigatoriedade da visita técnica como requisito para habilitação no certame (subitens 5.3.1.4 e 5.3.1.6), tornando-a facultativa, já que, ao que tudo indica, ausente, na hipótese, justificativas para a manutenção da medida; e de (ii) inclusão, como anexo do edital, do orçamento estimativo da contratação, nos termos dos arts. 7º, § 2º, inciso II e 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93²¹, incontroversa a procedência das correspondentes críticas.”

Como sabido, trata-se de peças essenciais para o correto dimensionamento do objeto e adequada elaboração de propostas, reservadas à demonstração dos investimentos necessários à implantação do serviço, da projeção do fluxo de caixa e da taxa de retorno correspondente, sem as quais a integridade da licitação fica comprometida.

Ainda sobre o assunto, é infrutífera linha de defesa do Órgão Licitante alegando que tais documentos sempre estiveram disponíveis para consulta dos proponentes no processo administrativo onde formalizado o torneio. A uma, a própria Administração reconheceu na representação originária da prevenção a falta de disponibilização dos documentos, a duas porque sequer trouxe aos autos as reclamadas peças com fito de comprovar a verossimilhança de seu arrazoado.

²¹ Lei nº 8.666/93 – Art. 7º, § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...]

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários [...]

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: [...]

II - demonstrativo do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários;

Passando à análise das insurgências, de fato republicou-se o edital da concorrência com acréscimos de exigências de qualificação técnico-operacional e profissional (Item 5.3.1.1²² e Item 5.3.1.2²³) não previstas na versão primitiva do ato de convocação, ora impugnadas:

“5.3.1.1. De acordo com a Súmula nº 24 do TCE/SP – a licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional, que se dará pela apresentação de atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado (DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES) que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação, de modo que se considera equivalente ou similar a gestão de, no mínimo, 350 (trezentos e cinquenta) vagas de Estacionamento Rotativo Pago.

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços.”

Quanto à prova de qualificação técnico-operacional exigida no Item 5.3.1.1 do edital, não se verifica no correlato texto disposição expressa de que os atestados exigidos devem ser necessariamente registrados exclusivamente no “CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)”, em detrimento de qualquer outra entidade de classe competente, como sugere a representante.

²² Extrato do edital retificado:

5.3.1.1. De acordo com a Súmula nº 24 do TCE/SP – a licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional, que se dará pela apresentação de atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado (DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES) que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta licitação, de modo que se considera equivalente ou similar a gestão de, no mínimo, 350 (trezentos e cinquenta) vagas de Estacionamento Rotativo Pago.

²³ Extrato do edital retificado:

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços.

Também, o novo instrumento convocatório não impõe o registro de CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome da sociedade empresária participante da licitação. Caso contrário, haveria flagrante afronta ao artigo 55 da Resolução CONFEA nº 1.025/2009²⁴, conforme aduzido a autora.

Além disso, o texto do Item 5.3.1.1 praticamente reproduz conteúdo dos §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 (norma de regência), que admite a demonstração de aptidão operacional dos proponentes, por intermédio de atestados devidamente registrados nas entidades profissionais competentes e considerando parcelas de maior relevância técnica.

Nessa perspectiva, segmento de Engenharia de ATJ consigna que *“a experiência prévia na gestão de 350 (trezentos e cinquenta) vagas de estacionamento rotativo requerida na disputa representa 50% da parcela do objeto da delegação, relativa à implantação/gestão de 700 (setecentas) vagas”*.

Urge lembrar ainda decisão deste E. Tribunal Pleno, exarada em 09 de novembro de 2022 nos autos dos Processos TC-020428.989.22-2 e TC-0020461.989.22-0²⁵, tratando como regular imposição de registro de atestados de qualificação técnico-operacional em entidade de classe competente:

“Em trilha análoga, a imposição de registro em entidade profissional dos atestados demandados para fins de qualificação operacional está em consonância com o § 1º do artigo 30 da Lei Federal n.º 8.666/93 e com o enunciado da Súmula n.º 24.

Nesse sentido, o julgamento dos processos n.ºs TC-008409.989.15-9 e TC-015396.989.16-2, ambos os feitos sob relatoria do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, em Sessões Plenárias de 09/02/2015 e 01/02/2017, assim como decisão proferida nos processos n.ºs TC-001837.989.18-5 e TC001839.989.18-3, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, em Sessão Plenária de 18/10/2018.”

²⁴ Excerto da Resolução nº 1.025/09:
Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.

²⁵ Decisão de 09 de novembro de 2022, publicada no D.O.E. de 24 de novembro de 2022, de relatoria da exma. Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

Igual sorte não se estende à Cláusula 5.3.2 do edital, que impõe aos licitantes comprovação de possuir, em respectivo quadro funcional, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, cuja redação, ao aludir especificamente à Resolução nº 218/73 do CONFEA, indica que a Administração está requisitando profissional da área da Engenharia, sob o pressuposto de constituir atividade técnica preponderante à execução dos serviços almejados.

Ao escrutinar o edital, verifica-se também que o Item 2 do Termo de Referência (Anexo I²⁶) reforça a ideia de exigência de profissional específico no quadro funcional da licitante, ao exigir que ele possua registro/inscrição no “CREA”.

Condição que, na hipótese, se revela restritiva à ampla competição, devendo ser suprimida do bojo de quesitos de habilitação, de molde a afastar qualquer referência à atuação de profissional específico.

É cediço na remansosa jurisprudência deste Tribunal que a concessão de estacionamento rotativo não pressupõe atividade exclusiva do ramo de atuação da engenharia, dentre a qual há consignar trecho de decisão proferida nos autos da representação TC-009204.989.19-8, em 15 de maio de 2019²⁷:

“[...] De fato, indevida se revela a exigência de registro de empresa, com indicação de seu responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, como condição de habilitação. De acordo com o artigo 1º da Lei federal nº 6.839/80, ‘o registro de empresas e anotações dos profissionais legalmente habilitados, delas

²⁶ Extrato do edital:

[...] Será considerada apta a participar deste processo licitatório, a empresa que comprovar aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto deste edital, mediante a apresentação dos atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou ou vem executando os seguintes serviços:

- Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA ou equivalente – da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos indicados, conforme Resolução 266/79.
- A empresa com sede fora do Estado de São Paulo, caso seja declarada vencedora do certame, deverá providenciar o visto junto a entidade profissional competente – CREA ou equivalente – como condição indispensável para a assinatura do contrato, nos termos da legislação em vigor (Art. 14, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019 – CONFEA);

²⁷ Decisão de 15 de maio de 2019, publicado no D.O.E. de 18 de maio de 2019, relatoria exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros”. Em consonância com o referido dispositivo legal, a Lei de Licitações, em seu artigo 30, inciso I, autoriza a exigência de “registro ou inscrição na entidade profissional competente”.

Contudo, por óbvio, somente poderá ser requisitado o mencionado registro caso a atividade preponderante do objeto do certame seja regulamentada por lei e exista entidade profissional que a discipline. No caso, pretende-se a implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago, não havendo predomínio de atividades relacionadas às áreas de engenharia e/ou arquitetura que justificassem a requisição combatida. Nesse sentido, anotou a Unidade de Engenharia da ATJ que os “serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária e implantação de sistemas, sendo que estas últimas podem ser executadas por profissionais de informática”. [...] Outrossim, ainda que alguma atividade do objeto licitado pudesse demandar a intervenção de engenheiro/arquiteto em sua execução, recorro que tal necessidade poderia ser suprida mediante a mera exigência de declaração de que a licitante disponibilizará, para a execução do serviço técnico, os referidos profissionais habilitados no correspondente Conselho de Classe, caso se sagre vencedora, conforme possibilita a Lei de Licitações em seu artigo 30, § 6º.”

Como se vê, os serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária das vagas (vertical e horizontal) e do projeto de instalação de equipamentos²⁸, esta atividade passível de ser executada por profissionais de informática, quadro fático que afasta eventual preponderância técnica da área de engenharia em relação à solução licitada.

²⁸ De acordo com o Item 5 “Implantação” do Termo de Referência: “Os projetos de implantação da sinalização viária das vagas (vertical e horizontal) e do projeto de instalação dos equipamentos deverão conter, no mínimo, as seguintes informações adicionais:

- Nome completo do autor do projeto;
- Número de registro do autor do projeto no conselho de classe a que estiver inscrito (CREA ou CAU);
- Número da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do projeto; [...]”.

Para além disso, conforme o r. decisório mencionado, mesmo que alguma atividade do objeto licitado exija a intervenção de engenheiro ou arquiteto em sua execução, essa necessidade pode ser atendida mediante a simples exigência de uma declaração de que a licitante disponibilizará os profissionais habilitados no respectivo Conselho de Classe para a execução dos serviços técnicos, caso seja vencedora, consoante permitido no art. 30, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93²⁹.

Outro ponto a ser considerado na previsão do Item editalício 5.3.1.2 é de que o profissional exigido deverá ser o responsável técnico pela execução dos serviços, imposição que consiste em compromisso futuro de terceiro alheio à disputa, em violação ao enunciado da Súmula nº 15 deste Tribunal³⁰ e em desbordo às regras estipuladas no artigo 30 da Lei disciplinadora do certame³¹.

²⁹ Excerto da Lei Federal nº 8.666/93:

Art. 30, § 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

³⁰ Súmula TCESP nº 15: Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.

³¹ Excerto da Lei Federal nº 8.666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

De acordo com parecer da vertente de Engenharia de ATJ, “*para fins de habilitação, pode-se exigir apenas relação explícita e declaração formal da disponibilidade do pessoal técnico especializado, conforme art. 30, inc. II, c.c. § 6º da Lei Federal n. 8.666/93, e as condições previstas no § 1º, inc. I, desta Lei, que não abarcam a hipótese de demonstração de vínculo entre a licitante e o profissional que será indicado como responsável técnico pela execução do futuro contrato*”.

Quanto à exigência de índice de endividamento “igual ou maior que 1,00” (Item 5.4.4.3³²), é incontroversa a procedência da crítica dirigida à ela, ante o reconhecimento do Executivo Municipal sobre a necessidade da correção do requisito para um quociente “igual ou menor que 1,00”.

Adstrito às particulares condições, estribado nos pareceres de ATJ e MPC, VOTO pela **procedência parcial** da representação por R6 Estacionamento Rotativo Ltda., **determinando-se** à Prefeitura de Itararé, em querendo retomar a Concorrência Pública nº 13/2023, a adoção das seguintes medidas saneadoras em correlato edital:

- divulgue o orçamento estimativo e o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão, **como anexos ao edital**, sob pena de aplicação de multa;

§ 7º (VETADO)

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

³² Extrato do edital:

5.4.4.3 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is), calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma: [...]

- Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo (O resultado deverá ser igual ou maior a 1,00)

Ativo Total

- exclua a exigência de prova de capacidade técnico-profissional prevista no Item 5.3.1.2³³, replicada no Item 2 do Termo de Referência editalício³⁴;

- corrija o texto do requisito de grau de endividamento previsto no Item 5.4.4.3, para “igual ou menor que 1,00”.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB / LMN

³³ Extrato do edital retificado:

5.3.1.2. Para Comprovação da capacidade técnico-profissional o licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos envelopes, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA **que será o responsável técnico pela execução dos serviços**.

³⁴ Extrato do edital:

[...] Será considerada apta a participar deste processo licitatório, a empresa que comprovar aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto deste edital, mediante a apresentação dos atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou ou vem executando os seguintes serviços:

- Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente – CREA ou equivalente – da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos indicados, conforme Resolução 266/79.
- A empresa com sede fora do Estado de São Paulo, caso seja declarada vencedora do certame, deverá providenciar o visto junto a entidade profissional competente – CREA ou equivalente – como condição indispensável para a assinatura do contrato, nos termos da legislação em vigor (Art. 14, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019 – CONFEA);